



il Chief Audit Officer

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI FS SpA

Tipologia documento:

Procedura

ID: n° 11_v.01

Ambito di applicazione:

Societario

Processo:

Internal Audit

Data: 23/12/2022



DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e dall'Anti - Bribery & Corruption management system, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ ABC



INDICE

SUMMARY	4
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATIVI DAI PROCESS OWNER 231	7
ESAME DEI FLUSSI INFORMATIVI RICEVUTI E REPORTING.....	8
ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – TRACCIABILITA'	8

OGGETTO

Obiettivo della presente procedura è disciplinare il processo di ricezione e analisi dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza di FS SpA (di seguito "Organismo" e "OdV") dal *management* aziendale titolare di aree/processi esposti a rischio-reato (c.d. Process Owner 231)¹ ai sensi del D.Lgs. 231/2001² e s.m.i.

La procedura è volta a dare attuazione al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, art. 6 co. 2 lett. d)³, e al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di FS SpA (di seguito "Modello 231"), Parte Generale.

I flussi informativi, trasmessi a scadenze prefissate ovvero al verificarsi di determinati eventi, sono diretti ad agevolare l'attività di vigilanza dell'OdV sull'efficace attuazione del Modello 231 adottato o a segnalare eventi che abbiano generato o possano generare violazioni o tentata elusione del Modello 231 o del Codice Etico del Gruppo FS Italiane, e quindi che hanno o potrebbero avere rilievo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La procedura individua, inoltre, la modalità di coordinamento tra i flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi diretti alla [funzione anticorruzione di FS SpA](#) ai fini del monitoraggio di competenza, anche nell'ottica di sviluppare sinergie operative tra il Modello 231 e l'ABC *system*, ferme le rispettive prerogative e finalità.

La presente procedura individua i ruoli, le responsabilità e le modalità operative del processo di gestione dei flussi informativi dai Process Owner individuati ai fini del presente documento (in breve Process Owner 231) all'Organismo di Vigilanza di FS SpA. Le attività relative alla ricezione e gestione delle segnalazioni ai sensi della L. 179/2017, c.d. whistleblowing, da parte dell'OdV non sono ricomprese nel presente documento. Per la relativa disciplina si rinvia allo specifico documento organizzativo in materia.

¹ Si precisa che le informazioni relative agli acquisti effettuati dalla Società Ferservizi, in nome e per conto di FS SpA, sono richieste alla [funzione Area Acquisti di Gruppo di Ferservizi](#).

² D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.

³ Art. 6 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001: "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: [...] d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

SINTESI DEL PROCESSO – GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI ALL’OdV di FS SpA

TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATIVI DAI PROCESS OWNER 231

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA**:

- in vista delle scadenze prefissate per l’invio dei flussi informativi periodici, avvia il processo di trasmissione dei relativi flussi dai Process Owner 231 all’OdV.

I Process Owner 231:

- raccolgono, compilano, secondo il format definito, ove presente, e trasmettono alla **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA** le informazioni previste nell’“Elenco flussi informativi trasversali” (Allegato 1) e nell’“Elenco flussi informativi specifici per funzione” (Allegato 2) ai fini dell’invio all’OdV.
- Nei casi in cui sia prevista la comunicazione di un flusso informativo ad evento, come individuato negli Allegati 1 e 2, attivano tempestivamente - per quanto di competenza - le attività per la trasmissione dei relativi flussi all’OdV. In merito valgono, per quanto applicabili, le modalità descritte per i flussi informativi periodici.

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA** monitora la trasmissione dei flussi informativi entro le scadenze previste.

ESAME DEI FLUSSI INFORMATIVI RICEVUTI E REPORTING

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA**:

- riceve i flussi informativi, periodici e ad evento, trasmessi dai Process Owner 231 e li analizza ai fini della reportistica verso l’OdV per le autonome valutazioni conclusive dell’Organismo;
- laddove reputato utile, può chiedere chiarimenti e/o approfondimenti e/o modifiche e/o integrazioni in merito alle informazioni trasmesse;
- ove si tratti di informazioni con codifica “Anti-corruption” tale attività è svolta anche coordinandosi con la **funzione anticorruzione di FS SpA**. Sono in ogni caso previsti scambi informativi con la **funzione anticorruzione di FS SpA** relativamente ai flussi informativi con codifica “Anti-corruption”;
- predispone per l’Organismo di Vigilanza un reporting periodico sui flussi informativi ricevuti dai Process Owner 231;

L’Organismo di Vigilanza:

- esamina il report e i flussi correlati e ha facoltà di svolgere approfondimenti anche convocando il Process Owner 231 in apposito incontro, oggetto di verbalizzazione.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - TRACCIABILITA’

L’**Organismo di Vigilanza di FS SpA**, tramite la **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA**:

- garantisce la conservazione e l’archiviazione di tutta la documentazione di supporto, con adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione, e di accesso ai dati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☐

TRASMISSIONE FLUSSI INFORMATIVI DAI PROCESS OWNER 231



Al fine di dare attuazione al D.Lgs 231/2001, art. 6, comma 2, lett. d), e al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di FS SpA, Parte Generale, i Process Owner 231 sono tenuti alla trasmissione di flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza di FS SpA.

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA**, in vista delle scadenze prefissate per l'invio dei flussi informativi, avvia il processo di trasmissione dei relativi flussi dai Process Owner 231 all'OdV.

Per la raccolta delle informazioni di competenza e la predisposizione dei flussi informativi i Process Owner 231 possono avvalersi di propri referenti interni. I flussi informativi costituiscono un set "dinamico" di informazioni e dati, potendo essere arricchiti ed aggiornati dalla funzione rapporti con organi di controllo anche in base a modifiche normative, organizzative e di processo o a indicazioni/suggerimenti dell'OdV.

È responsabilità dei **Process Owner 231** comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi informazione che abbia carattere di urgenza e sia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 anche laddove non espressamente prevista nei flussi informativi richiesti.

La trasmissione dei flussi informativi dai **Process Owner 231** all'OdV e le successive attività di analisi e reporting sono gestite attraverso una piattaforma informatica dedicata, che supporta la raccolta delle informazioni e la gestione del processo, garantendone, altresì, la tracciabilità.

I **Process Owner 231** raccolgono e compilano, secondo il format definito, ove presente, le informazioni individuate in Allegato 1 "Elenco flussi informativi trasversali" e Allegato 2 "Elenco flussi informativi specifici per funzione" alla presente procedura.

L'elenco dei flussi informativi, contenuti negli Allegati 1 e 2, definisce i contenuti/informazioni richiesti, la periodicità di invio, la funzione e il **Process Owner 231** di riferimento.

L'elenco contiene l'evidenza grafica (codifica "Anti-corruption") delle informazioni preventivamente individuate dalla **funzione anticorruzione di FS SpA** come rilevanti anche ai fini del monitoraggio di competenza.

Laddove non vi siano informazioni da trasmettere, i **Process Owner 231** sono comunque tenuti a comunicarlo in modo formale all'OdV.

Entro le scadenze definite, i **Process Owner 231** trasmettono alla **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA**, ai fini dell'invio all'OdV, le informazioni di cui agli Allegati 1 e 2.

È responsabilità dei **Process Owner 231** garantire affidabilità e completezza dei flussi informativi trasmessi. Nei casi in cui sia prevista una comunicazione di un flusso informativo ad evento, come individuata negli Allegati 1 e 2 alla presente procedura, i **Process Owner 231**, per quanto di rispettiva competenza, attivano tempestivamente le attività per la trasmissione dei relativi flussi all'OdV.

In merito valgono, per quanto applicabili, le modalità descritte nel presente paragrafo in relazione ai flussi informativi periodici.

I flussi informativi contenenti la codifica "Anti-corruption" sono resi disponibili alla **funzione anticorruzione di FS SpA** per le analisi di competenza.

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA** monitora la trasmissione dei flussi informativi entro le scadenze previste.

Gli Allegati 1 e 2 contenenti l'elenco dei flussi informativi al presente documento, in caso di successive modifiche organizzative e/o normative, saranno conseguentemente aggiornati e resi disponibili sulla intranet aziendale, nella sezione contenente i documenti organizzativi, da parte della funzione rapporti con organi di controllo, con il supporto della **funzione organizzazione di FS SpA**, senza necessità di rimettere il presente documento.

ESAME DEI FLUSSI INFORMATIVI RICEVUTI E REPORTING

TRASMISSIONE FLUSSI
INFORMATIVI DAI PROCESS
OWNER 231

ESAME DEI FLUSSI
INFORMATIVI RICEVUTI E
REPORTING

ARCHIVIAZIONE E
CONSERVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE –
TRACCIABILITA'

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA** riceve i flussi informativi, periodici e ad evento, trasmessi dai **Process Owner 231** e li analizza ai fini della reportistica verso l'OdV per le autonome valutazioni conclusive dell'Organismo.

Laddove reputato utile, può chiedere chiarimenti e/o approfondimenti e/o modifiche e/o integrazioni in merito alle informazioni trasmesse.

Ove si tratti di informazioni con codifica “Anti-corruption” tale attività è svolta anche coordinandosi con la **funzione anticorruzione di FS SpA**. Sono in ogni caso previsti scambi informativi tra la **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA** e la **funzione anticorruzione di FS SpA** relativamente ai flussi informativi contenenti la codifica “Anti-corruption”, nell’ottica di promuovere le sopra citate sinergie operative.

La **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA** predispone per l'**Organismo di Vigilanza** un reporting periodico sui flussi informativi ricevuti dai **Process Owner 231**, in cui fornisce una sintesi delle principali risultanze delle analisi svolte, ai fini del successivo esame e valutazione dell'OdV.

L'OdV esamina il report e i flussi correlati e ha facoltà di svolgere approfondimenti anche convocando il **Process Owner 231** in apposito incontro, oggetto di verbalizzazione.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE – TRACCIABILITA'

TRASMISSIONE FLUSSI
INFORMATIVI DAI
PROCESS OWNER 231

ESAME DEI FLUSSI
INFORMATIVI RICEVUTI E
REPORTING

ARCHIVIAZIONE E
CONSERVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE –
TRACCIABILITA'

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità dei flussi informativi ricevuti dai **Process Owner 231** e delle conseguenti analisi svolte, l'**Organismo di Vigilanza**, tramite la **funzione rapporti con organi di controllo di FS SpA**, garantisce la conservazione e l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto, con adeguate modalità di conservazione dei dati e della documentazione e di accesso ai dati (i.e. accesso da parte del personale abilitato).

Tutti i flussi informativi dai **Process Owner 231** all'**Organismo di Vigilanza** sono gestiti con modalità che garantiscano la riservatezza, anche attraverso l'adozione di una piattaforma informatica dedicata che assicura adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Firmato
Sergio Romiti



Il presente documento è redatto nel rispetto dalla seguente normativa:

Normativa interna:

- Statuto del Gruppo FS Italiane
- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Modello di Governance del Gruppo FS Italiane
- Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e *Anti Bribery & Corruption management system* (ABC system) adottati dalla Società
- Framework di Data Protection
- Framework di Data Classification



ALLEGATO: VERSIONING DEL DOCUMENTO

VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
1.0 del 23/12/2022	SO_P_Procedura Gestione Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza di FS SpA_n. 11_V.01	Prima emissione

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
funzione rapporti con organi di controllo di FS S.p.A.	23/12/22	Struttura RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, in ambito AUDIT di FS SpA	DOr n.185/AUD-COA del 1°aprile 2022
Process Owner 231	23/12/22	Tutti i Responsabili delle funzioni a diretto riporto dell'AD di FS SpA e della struttura organizzativa di Ferservizi S.p.A. denominata Area Acquisti di Gruppo di Ferservizi	
Funzione anticorruzione di FS S.p.A.	23/12/22	Struttura ANTI-CORRUPTION in ambito SECURITY&RISK di FS S.p.A.	DOr n 154/SER-COA del 08/10/2021

- **FLUSSI INFORMATIVI:** flusso informativo trasmesso dal Process Owner 231 all'OdV composto da: (i) flussi trasversali, relativi ad aree/processi di competenza comuni ai Process Owner 231; (ii) flussi informativi specifici definiti per singolo Process Owner 231.
- **FLUSSO INFORMATIVO AD EVENTO:** Flusso informativo trasmesso dal Process Owner 231 all'OdV al verificarsi di determinati eventi, finalizzato a portare tempestivamente a conoscenza dell'OdV eventi di rilievo per la compliance 231.
- **FLUSSO INFORMATIVO CON CODIFICA "Anti-corruption":** Flusso informativo che contiene informazioni preventivamente individuate dalla funzione anticorruzione di FS SpA come rilevanti anche ai fini del monitoraggio relativo all'Anti Bribery & Corruption management system di FS SpA.
- **PROCESS OWNER 231:** ai fini della presente procedura, sono i Responsabili a diretto riporto dell'AD di FS SpA nel caso in cui siano titolari di aree/processi esposti a rischi di reato ai sensi del D.Lgs.231/2001 e s.m.i.. I Process Owner 231 sono deputati alla raccolta e trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.
- **ORGANISMO DI VIGILANZA (nel testo anche OdV):** organismo previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e avente il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.